

1535747-49.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... comprovada a autoria do crime de roubo circunstanciado (CP, art. 157, §2º). Portanto, quanto à materialidade do roubo, existem provas suficientes de que o assalto aconteceu conforme exposto na denúncia.

No que diz respeito à autoria, todas as provas produzidas indicam que os réus, em concurso de agentes, efetivaram o roubo mediante grave ameaça.

Não há que se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1535747-49.2021.8.26.0050 - lauda

#### SENTENÇA

Processo nº:

1535747-49.2021.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONES MAICON VIEIRA DAS DORES e outros

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Luiz Henrique Santos da Silva, Arthur Zidane dos Santos e Jhones Maicon Vieira das DORES, devidamente qualificados nos autos nas fls. 17, 22 e 27, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, por duas vezes, c.c. artigo 70, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h" (pessoa idosa), todos do Código Penal, porque no dia 27/outubro/2021, por volta das 14h, na Rua Giuseppe Moscatti, altura do nº 198, Jardim Oriental, nesta cidade, previamente ajustados e com identidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, teriam subtraído, para proveito comum, um aparelho celular Samsung/S9, de propriedade da vítima Isabela Macedo de Almeida Oliveira, um relógio de pulso, o veículo Ford/Ka, placas FRM5742 e sua respectiva chave, de propriedade de Valter Macedo, 71 anos.

Diz a denúncia que, os indiciados compareceram ao local dos fatos e, aproveitando-se que a vítima Valter, na condução do veículo Ford/Ka, placas FRM5742, na companhia da neta Isabela, reduziu a velocidade para realizar uma conversão, os abordaram ameaçadoramente, empregando um simulacro de arma de fogo; Jhones se dirigiu à porta do motorista e ameaçou de morte o ofendido Valter dizendo "passa as coisas senão você vai levar um tiro", momento em que este entregou seu relógio de pulso e desceu do carro; Luiz Henrique e Arthur se dirigiram à porta do passageiro para abordar a vítima Isabela, quando a retiraram do automóvel e subtraíram seu aparelho celular; em seguida, os indiciados se evadiram do local na condução do automóvel e com os pertences dos ofendidos; após 20 minutos, a vítima Valter recebeu uma ligação da polícia militar informando-a que seu carro havia sido localizado na Rua das Canjeranas, altura do nº 425, Jardim Oriental; na manhã do dia seguinte, durante patrulhamento de rotina na Rua Canal do Panamá, altura do nº 40, nesta Capital, policiais militares avistaram três indivíduos em atitude suspeita, os quais demonstraram nervosismo ao notarem a aproximação policial, e presenciaram Arthur abandonando um simulacro de arma de fogo próximo a uma árvore, posteriormente apreendido, o que motivou a abordagem; apesar de nada ilícito ser encontrado na posse deles, foram levados ao 3º BPMM, onde se encontrava o ofendido Valter, que os reconheceu como autores do roubo, assim como o simulacro de arma de fogo por eles utilizados na ação delitiva, ocasião em que foram encaminhados ao distrito policial; a vítima Isabela reconheceu fotograficamente Jhones e Luiz Henrique como autores do roubo; quanto a Arthur, ressaltou que, muito embora houvesse três indivíduos no assalto, olhou mais para os dois primeiros durante a ação criminosa, não recordando da feição do terceiro roubador.

A denúncia (fls. 139/141) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/68) e foi regularmente recebida em 10/janeiro/2022 (fls. 210/211).

A citação/notificação ocorreu de modo regular (fls. 219/221), apresentando os réus suas respostas à acusação (fls. 226).

A prova oral proposta foi produzida em audiência, ocasião em que as vítimas e duas testemunhas foram ouvidas (áudio audiência virtual sistema Teams), interrogando-se o(s) denunciado(s) ao final (áudio audiência virtual sistema Teams).

Nas suas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos exatos termos da denúncia; a Defesa do réu Luis Henrique apresentou preliminar de nulidade, pois as vítimas estavam juntas quando da realização do reconhecimento pessoal; quanto ao mérito, solicitou a absolvição por deficiência das provas, em tese subsidiária, solicitou o afastamento da qualificadora do concurso de agentes e da agravante da pandemia, bem como reconhecimento da menoridade relativa, fixando-se a pena no mínimo legal com início do cumprimento da pena no semiaberto; a Defesa dos réus Jhones Maicon e Arthur Zidane, em preliminar, solicitou a nulidade do reconhecimento pessoal em razão da presença das vítimas no mesmo local; quanto ao mérito, solicitou a absolvição por falta de provas; em pedido subsidiário, solicitou aplicação da pena base, reconhecimento da menoridade de Jhones, bem como a existência de crime único, já que Isabela teve o celular levado por que estava na porta do carro; pediu também a fixação da pena no regime semiaberto.

É o relatório.

Decido.

A preliminar de nulidade deve ser afastada.

Antes do início da audiência esse subscritor foi informado pela escrevente de sala que a vítima Isabela (neta) estaria junto com o ofendido Valter (avô), pois o último, devido sua idade, não sabia mexer no equipamento para participar da audiência.

Apesar de terem permanecidos juntos durante o reconhecimento, essa situação não pode justificar a nulidade do ato, pois Valter reconheceu pessoalmente os três réus, enquanto que Isabela somente dois (Jhones e Luis Henrique).

Se de fato houvesse influência, Isabela teria reconhecido todos os três, tal como fez seu avô.

É preciso ter cautela nas audiências virtuais, ainda mais em situações onde testemunhas/vítimas idosas, sem qualquer condição de participar da audiência, o façam com auxílio de seus parentes.

No caso em tela, a parente de Valter era sua neta Isabela, sendo que ambos foram vítimas do roubo narrado.

Quanto ao mérito, ao final da instrução verificou-se que os fatos descritos na denúncia restaram demonstrados de sorte que se impõe o acolhimento da pretensão punitiva.

Quando interrogado por esse subscritor, o réu Luiz Henrique Santos da Silva, 20 anos, negou a acusação; no dia da prisão havia combinado com Jhones para irem comer pastel; chamaram Arthur para irem juntos; antes de chegarem na feira foram abordados pela polícia; por causa das passagens criminais e também devido a ausência de documentos, foram levados ao DP; não soube justificar o reconhecimento pessoal efetivado pelas duas vítimas; não é verdade que estavam com uma arma de brinquedo (áudio sistema SAJ).

O denunciado Arthur Zidane dos Santos, 23 anos, negou a acusação; foi abordado junto com Maicon e Luis; uma rua antes da freira foram abordado pelos militares; como estavam sem documentos foram levados ao DP, local onde a vítima estava, terminando por reconhecê-los; não soube justificar por que foram reconhecidos pessoalmente em juízo; no dia dos fatos estava com sua esposa que estava grávida (áudio sistema SAJ).

O acusado Jhones Maicon Vieira das Dores, 19 anos, negou a acusação; não sabe por que está sendo acusado; no dia do roubo estava na casa da sua namorada (áudio sistema SAJ).

Vejamos a prova do contraditório.

A vítima Valter Macedo, 74 anos, disse que vinha dirigindo seu carro quando foi atacado pelos réus; um de um lado e dois do outro; sua neta foi tirada do carro; exigiram seus pertences (relógio, celular e chave do carro) e fugiram levando o carro; localizaram o carro após uns 25 minutos; seu veículo foi usado para roubar outro carro; os demais bens não foram recuperados; teve prejuízo de quase R\$ 5.000,00; reconheceu todos através do Teams; lembra de ter visto um deles armado (áudio sistema SAJ).

Reconhecimento pessoal na fase investigativa encontra-se na fl. 14.

A ofendida Isabella Macedo de Almeida Oliveira disse que estava no veículo com seu avô quando foram abordados pelos réus; viu um deles apontando a arma ao seu lado, sendo que dois deles abriram a porta e a puxaram para fora; pegaram seu celular e exigiram as correntes, mas não tinha; após, eles adentraram e fugiram com o carro; somente o carro foi recuperado; reconheceu dois dos réus através do Teams (Jhones e Luiz Henrique); na delegacia reconheceu dois por fotos (áudio sistema SAJ).

Reconhecimento fotográfico dos réus Jhones e Luiz Henrique na fase investigativa encontra-se na fl. 39.

A testemunha Levy Silva da Corte Pereira, policial militar, disse que, em patrulhamento visualizou os três; ao perceber que iam sere abordados, Arthur Zidane tentou se desfazer de uma arma de brinquedo; levados até o DP, local onde a vítima estava comunicando o roubo sofrido no dia anterior, o ofendido reconheceu os três; os três negaram a autoria delitiva; o ofendido disse que tinha certeza no reconhecimento por que já tinha sido fotógrafo e tinha facilidade para guardar os rostos (áudio sistema SAJ).

O depoente Samuel Benedito de Souza, policial militar, ratificou, na integra, o depoimento do colega de farda, em especial, o momento em que visualizou os três réus, sendo que Arthur dispensou algo; ao verificar, encontrou simulacro de arma de fogo; no DP, durante a qualificação, apareceu o ofendido informando o roubo no dia anterior, terminando por reconhecer os três (áudio sistema SAJ).

Como se vê, todas as provas colhidas por ocasião do contraditório indicam que os acusados participaram do roubo, ocasião em que, abordaram as vítimas e exigiram a entrega dos bens, fugindo na sequência.

Os depoimentos acima estão em perfeita simetria com as demais provas colhidas nos autos, restando comprovada a autoria do crime de roubo circunstanciado (CP, art. 157, §2º).

Portanto, quanto à materialidade do roubo, existem provas suficientes de que o assalto aconteceu conforme exposto na denúncia.

No que diz respeito à autoria, todas as provas produzidas indicam que os réus, em

concurso de agentes, efetivaram o roubo mediante grave ameaça. Não há que se falar em afastamento da qualificadora do concurso de agentes, haja vista a ausência de liame subjetivo entre os agentes. Quando um indivíduo facilita a execução do roubo, exerce constrangimento à liberdade da vítima mediante vigília desta e do local, bem como auxilia o comparsa na subtração da res furtiva, adere na conduta daquele.

O coeso relato das vítimas, indicando inclusive a dinâmica do ocorrido, demonstrou que os agentes agiram em comunhão de esforços e conjugação de vontades, razão pela qual referida qualificadora não deve ser afastada.

Ressalte-se que a idoneidade ofensiva e o potencial lesivo do crime estão demonstrados através das vítimas que foram firmes ao narrarem a presença de três assaltantes, situação essa que indica a ocorrência da majorante do concurso de agentes.

Assim, a causa de aumento de pena do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II) está consubstanciada nos elementos de prova colhidos e acima ressaltados, não havendo qualquer dúvida de que tenha, efetivamente, se configurado.

Conclui-se, então, que a pretensão punitiva deduzida em Juízo procede integralmente. A materialidade e a autoria estão comprovadas.

Em que pese o esforço da Defesa, há que se concluir que a autoria delituosa é certa e repousa sobre os acusados. É o quanto basta à condenação.

Note-se que, não existe qualquer indício, informação ou razão séria que possa levar este Magistrado a crer que as vítimas tenham falseado a verdade, imputando aos réus, falsamente, o crime.

E, a palavra da vítima, que reconheceu os réus como os criminosos que a assaltaram, se reveste de relevante valor probatório e consiste em elemento seguro para o convencimento condenatório.

Nesse sentido, em casos análogos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, E DIREÇÃO PERIGOSA (Art., 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do CP, e art. 309, 'caput', do CTB) – Pleito de absolvição quanto ao roubo – Impossibilidade – Materialidade e autoria sobejamente comprovadas – Validade da palavra da vítima, que reconheceu o acusado em juízo – Condenação bem lançada – Penas criteriosamente dosadas – Regime fechado único adequado à espécie – Substituição da pena privativa de liberdade de defesa, à luz da do art. 33, §2º, "a", do CP – Recurso desprovido.(TJSP; Apelação Criminal 1501832-89.2019.8.26.0628; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeverica da Serra - 3ª Vara; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

1. Apelação Criminal – Roubos duplamente qualificados (concurso de agentes e emprego de arma), em concurso formal, praticados em clínica médica. 2. Nulidade processual – Eventual irregularidade ocorrida no inquérito não se transfere para o processo – Preliminar afastada. 3. Materialidade delitiva, não impugnada, comprovada por boletim de ocorrência, relatório de investigação policial e prova oral. 4. Autoria bem demonstrada pela palavra da vítima, que reconheceu o réu como um dos autores do roubo em ambas as fases da persecução penal, e pela confissão extrajudicial do acusado. 5. Qualificadoras do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes provadas pela palavra da vítima. 6. Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 7. Penas dosadas dentro dos parâmetros legais e com critério de razoabilidade – Condenações anteriores com trânsito em julgado, mesmo depois de passados os 5 anos previstos no artigo 64, inciso I, do Código Penal, continuam sendo válidas para a identificação de maus antecedentes – Acréscimo de 2/5 em razão das majorantes reconhecidas – Fração que observa os limites legais e não se afasta do razoável – Especificidades do caso concreto que autorizam o aumento realizado. 8. Regime prisional – O regime fechado é o mais consentâneo com as circunstâncias dos crimes e a personalidade e a periculosidade reveladas pelo acusado – Interpretação do artigo 33 do Código Penal.

9. Prequestionamento - Impossibilidade de enfrentamento das questões não suscitadas - Descabe prequestionar artigos sem qualquer motivação. 10. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0089784-42.2017.8.26.0050; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020)

Vale ressaltar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é preponderante, até porque foi ela quem teve contato direto com o criminoso e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes. Ressalto que não há que se por em dúvida a palavra dos ofendidos, vez que não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoa inocente.

Parte dos bens subtraídos não foi recuperada, o que torna o delito consumado. E, mesmo se assim não fosse, a Súmula 582, STJ colocou uma pá de cal em relação a consumação do roubo: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada.

Chama atenção o fato de que os réus tiveram muito azar nesse crime, pois ao serem levados ao DP para averiguação no dia seguinte, no momento em que estavam lá, a vítima Valter chegou para lavar BO, momento em que os reconheceu.

Pondere-se que, quando interrogados, cada qual apresentou um alibi (estava em casa com esposa, família etc), porém não trouxeram ninguém em juízo para ratificar suas versões.

Por fim, a Defesa procurou encontrar inconsistências na prova produzida, em especial no que tange à autoria do delito, mas, no entanto, não logrou êxito, somente conseguindo apresentar hipóteses sem maior relevância jurídica.

Desta forma, conclui-se que os acusados realizaram conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante suas culpabilidades, impõem-se a condenação e as penas que passo a dosar, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA:

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Examinemos as chamadas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Acusado Luiz Henrique e Jhones

Os réus são primários e não ostentam antecedentes (fls. 243/244 e 245/256). Os processos existentes encontram-se em andamento.

À míngua de outros elementos informativos, sua personalidade e conduta social hão de ser tidas pela moral média.

Atento, ainda, aos motivos, circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, presente a agravante relativa a idade da vítima (idosa), bem como

a atenuante da menoridade, efetuo a compensação entre ambas e mantenho a pena anteriormente encontrada.

Ainda na segunda fase, afasto a agravante relativa a calamidade pública, pois entendo que o fato do crime ter sido perpetrado durante o período de pandemia causada pelo vírus covid-19 em nada acrescentou a prática delitiva.

Sobre tal pena base incidirá o acréscimo de 1/3 (um terço), referente à causa de aumento da pena do concurso de agentes, chegando-se à pena final de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias multa.

Em razão do concurso formal, aplicando a regra inserida no artigo 70 do Código Penal, elevo a pena anterior em 1/6 (um sexto), chegando a pena final de 6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 15 dias multa, a qual torno definitiva na ausência de outras modificadoras aplicáveis.

Réu Arthur

O réu é reincidente específico (fl. 247 - processo 0080840-51.2017)

Assim, sua pena base deverá ser fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, presente as agravantes da reincidência específica e aquela prevista no artigo 61, inciso II, alíneas "h" (pessoa idosa), elevo a pena anterior em 1/4 (um quarto), chegando a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias multa.

Afasto a agravante relativa ao crime ter sido perpetrado durante período de calamidade pública, pois entendo que a pandemia causada pelo vírus covid-19 em nada acrescento ao cometimento do crime.

Sobre tal pena base incidirá o acréscimo de 1/3 (um terço), referente à causa de aumento da pena do concurso de agentes, chegando-se à pena final de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

Em razão do concurso formal, aplicando a regra inserida no artigo 70 do Código Penal, elevo a pena anterior em 1/6 (um sexto), chegando a pena final de 7 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 18 (dezoito) dias multa, a qual torno definitiva na ausência de outras modificadoras aplicáveis. Por serem parcas as informações acerca da situação financeira dos réus, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

REGIME DE PENA

Delito de tal ordem se cumpre, necessariamente, em regime fechado (JUTACrim 94/334; Revista de Julgados e Doutrina do TACrim 16/145).

Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelos réus, em especial ante o fato de se tratar de roubo praticado em concurso de pessoas, meio executório este que implicou numa maior exposição da vítima ao perigo real.

A sociedade, em especial nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial ante a abundância de delitos contra os patrimônios praticados cada vez de modo mais frio e arrojado.

O roubo circunstanciado foi praticado com atrevimento. Os acusados investiram contra vítima indefesa, submetendo-as a graves ameaças, mantendo-as a toda sorte de riscos, medos e incertezas.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA deduzida em juízo e o faço para declarar os réus:

Luiz Henrique Santos da Silva, qualificado nos autos na fl. 17, incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. artigo 70, c.c. artigo 61, inciso II, alíneas "j" e "h", todos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial fechado - da pena de 6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 15 dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa;

Arthur Zidane dos Santos, qualificado nos autos na fl. 22, incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. artigo 70, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial fechado - da pena de 7 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,

mais pagamento de 18 (dezoito) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa;  
Jhones Maicon Vieira das Dolres, qualificado nos autos na fl. 27, incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. artigo 70, c.c. artigo 61, inciso II, alíneas "j" e "h", todos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial fechado - da pena de 6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 15 dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa.

A espécie de delito praticado veda qualquer substituição ou favor legal aos condenados.

Deixo de determinar o lançamento do nome dos réus no Rol dos Culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que os acusados acompanharam a instrução processual encarcerados pelo processo, estando presentes, nesse momento, os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, não lhes faculto o direito de recorrerem desta em liberdade.

Recomende-se na prisão em que se encontram custodiados.

Expeçam-se guia de recolhimento para início da execução.

Por fim, deixo de condenar os réus Arthur e Jhones ao pagamento de custas processuais, por ser ele beneficiário da gratuidade judiciária, vez que representados pela Defensoria Pública.

Por fim, condeno o réu Arthur ao pagamento das custas processuais em seu mínimo legal (Lei Estadual de Custas), pois se encontra assistido por defensor constituído, presumindo-se, assim, relativa capacidade econômica para arcar com tal finalidade.

P. I.C. e, oportunamente, archive-se.

São Paulo, 24 de março de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.